

LEI N. 7.716/1989 III

O parágrafo primeiro do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 trata especificamente da utilização da cruz suástica ou gamada.

Art. 20. [...]

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que **utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.**

Pena – reclusão de dois a cinco anos e multa.

Caso uma pessoa faça apologia ao nazismo, mas sem utilização da cruz suástica, esse ato pode ser enquadrado como crime segundo o *caput* do art. 20:

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena – reclusão de um a três anos e multa.

A conduta discriminatória é diferente da injúria, por discriminar toda uma raça, religião ou população representativa, por exemplo. Logo, a discriminação de que trata o art. 20 não é dirigida a um único indivíduo, mas está ligada à exclusão de um grupo populacional (que seja abrangido pela Lei n. 7.716/1989). Trata-se de um ato de tratamento diferenciado, uma distinção ou exclusão com base em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

ATENÇÃO

O art. 20 pode ser compreendido com um “dispositivo coringa”, pois sempre que houver uma conduta que não se enquadre em nenhuma das situações específicas, ele pode ser aplicado.

Praticar a discriminação é uma ação direta, enquanto induzir e ou incitar são práticas indiretas, feitas por meio de pessoa interposta.

O ato de induzir consiste em fazer com que outra pessoa desenvolva uma ideia preconceituosa, que não existia antes. Já o ato de incitar refere-se a fazer com que outra pessoa externe um preconceito que já existia. Assim, esses dois atos, embora diferentes, são praticados de maneira indireta.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para facilitar a memorização do âmbito de aplicação da lei, pode-se usar a técnica mnemônica **CRREP + HT**:

- **C**or
- **R**aça
- **R**eligião
- **E**tnia
- **P**rocedência

H/T

Homofobia
Transfobia

Art. 20. [...]

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no *caput* é cometido por intermédio dos **meios de comunicação social ou publicação** de qualquer natureza:

Pena – reclusão de dois a cinco anos e multa.

O parágrafo segundo do art. 20 apresenta uma figura qualificada. É importante não confundir qualificador com majorante, que é a mesma coisa que causa de aumento de pena. Figura qualificada é um novo tipo penal que apresenta certas particularidades que tornam a conduta mais gravosa. Nesse caso, a lei atribui uma nova condenação de pena em abstrato.

Enquanto as figuras majorantes aumentam a pena em um terço ou um sexto, por exemplo, as qualificadoras apresentam um novo tipo penal, ou seja, uma **nova combinação de pena em abstrato**. É isso o que ocorre no parágrafo segundo, que estabelece uma nova combinação de pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. Trata-se de uma figura qualificada.

A conduta expressa no parágrafo segundo é parecida com a prevista no *caput*, porém possui uma característica que aumenta sua gravidade: o uso de meios de comunicação social ou publicação para práticas discriminatórias. O dano sofrido pelas vítimas, nesse caso, é ainda maior, e por isso a pena é mais grave. É importante tirar de circulação os conteúdos discriminatórios o quanto antes, a fim de conter a repercussão do ato delituoso.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, **o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial**, sob pena de desobediência:

I – **o recolhimento imediato ou a busca e apreensão** dos exemplares do material respectivo;

ANOTAÇÕES

II – a **cessação das respectivas transmissões** radiofônicas ou televisivas.

II – a **cessação** das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, **eletrônicas** ou da publicação por qualquer meio;

III – a **interdição** das respectivas mensagens ou páginas de informação **na rede mundial de computadores**.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui **efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido**.

O juiz poderá atuar de ofício, de próprio impulso, mas para tanto deverá ouvir o Ministério Público. Poderá, ainda, atuar mediante requerimento pedido pelo Ministério Público.

A qualquer momento, inclusive antes mesmo do início do inquérito, o juiz pode ordenar a retirada do conteúdo discriminatório de circulação, a fim de conter os danos causados.

O parágrafo quarto apresenta um efeito automático, que deve ser aplicado mesmo sem motivação ou fundamentação específica. Após a condenação definitiva, ocorrerá a destruição do material apreendido.



20m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
